

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4948/2536

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาง เรือน แก้ว พิทักษ์ เผ่า ฯ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 680, มาตรา 694, มาตรา 1754

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งในฐานะผู้จัดการมรดกของ จ. และในฐานะผู้ค้ำประกันให้
รับผิดชอบหนี้ที่ จ. เป็นหนี้โจทก์ กรณีต้องแยกวินิจฉัยความรับผิดชอบของจำเลยใน
แต่ละฐานะ รับผิดชอบต่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกนั้น เมื่อจำเลยลงชื่อ
รับสภาพหนี้ในสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของ จ. จึงมีผลทำให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงเฉพาะในส่วนมรดกของ จ. ที่ตกได้แก่จำเลยเท่านั้น สำหรับมรดก
ส่วนอื่นเมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปี นับแต่จ. ถึงแก่ความตาย คดีจึงขาดอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 ส่วนการรับสภาพหนี้ของจำเลย
ในฐานะผู้ค้ำประกันนั้นอายุความย่อมสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความขึ้นใหม่ตาม
อายุความแห่งมูลหนี้เดิม จำเลยไม่อาจยกข้อต่อสู้ของกองมรดกของ จ. ซึ่งเป็นลูกหนี้
โจทก์ในเรื่องอายุความมรดกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า นายจารึก พิทักษ์เผ่า ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์
จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการเบิกเงินเกินบัญชีของนายจารึกต่อโจทก์
ยอมรับผิดชอบร่วมกับนายจารึกในอันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และ

เพื่อเป็นประกันในการชำระหนี้ นายจาริกและจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดิน ไร่แก่วังต่อมานายจาริกได้ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายจาริกและในฐานะผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญารับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2527 ยอมรับว่านายจาริกเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชียอดหนี้คิดถึงวันดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน 4,143,043.43 บาท และยินยอมรับผิดชอบใช้หนี้ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้ โจทก์จึงทวงถามและบอกเลิกสัญญา บอกกล่าวบังคับ จำนอง ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,497,624.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 6,481,642.62 บาท นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์เป็นการชำระหนี้และไถ่ถอน จำนอง หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองของนายจาริกและจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 2 และจากกองมรดกของนายจาริกออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้ โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีทั้งหมดเลิกกันตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 เพราะนายจาริกได้ถึงแก่ความตายในวันนั้น แต่ปรากฏว่าโจทก์ คิดดอกเบี้ยทบต้นเรื่อยมายอดหนี้ตามฟ้องจึงเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายหนี้ โจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางเรือนแก้ว พิทักษ์เผ่า ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย จาริก พิทักษ์เผ่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินแก่ โจทก์ จำนวน 4,143,043.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายจาริก พิทักษ์เผ่า จำเลยที่ 1 นั้น ให้รับผิดชอบเฉพาะไม่เกินส่วนที่นางเรือนแก้ว พิทักษ์เผ่า ได้รับมรดกจากนายจาริก พิทักษ์เผ่า

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจาริก และในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงเห็นควรแยกวินิจฉัยดังนี้ สำหรับความรับผิดของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจาริกนั้น เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อรับสภาพหนี้ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายจาริก จึงมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเฉพาะในส่วนมรดกของนายจาริกที่ตกได้แก่จำเลยที่ 2 เท่านั้น สำหรับมรดกส่วนอื่นเมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปีนับแต่นายจาริกถึงแก่ความตาย คดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 สำหรับการรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันนั้น อายุความย่อมสะดุดหยุดลงฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขาดอายุความข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ทำให้สิทธิเรียกร้องชำระหนี้จากกองมรดกของนายจาริกขาดอายุความจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดนั้น ก็ปรากฏว่า เมื่อนายจาริกถึงแก่ความตายแล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันได้รับสภาพหนี้ต่อโจทก์ซึ่งมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงต้องเริ่มนับอายุความขึ้นใหม่ตามอายุความแห่งมูลหนี้เดิม ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ของกองมรดกของนายจาริกซึ่งเป็นลูกหนี้ในเรื่องอายุความมรดกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้อีกต่อไป

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ